ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЛАБОРАТОРІЯ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ»

«ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА У ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННІ»

Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

10 грудня 2021 р.

За загальною редакцією член-кореспондента НАПрНУ, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, професора кафедри права ЗВО «Університет Короля Данила»
І.Д. Шутака

м. Івано-Франківськ, 2021

«Юридична техніка у правотворчості та правозастосуванні»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 10 грудня 2021 року) / за заг. ред. І.Д. Шутака. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила. 2021. 197 с.

«Legal Techniques in Lawmaking and Law Enforcement»: proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference (Ivano-Frankivsk, 10 December 2021). Ivano-Frankivsk: Editorial publishing department of King Danylo University, 2021. 197 p.

Рекомендовано до друку Вченою радою Університету Короля Данила (протокол № 4 від 25.11.2021 р.)

У збірнику опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ««Юридична техніка у правотворчості та правозастосуванні» (10 грудня 2021 року).

Усі права захищені. При будь-якому використанні матеріалів конференції посилання на джерела є обов’язковим.

© Університет Короля Данила, 2021

Звєрєва К. С.
адвокат, аспірантка кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права
Київський національний
торговельно-економічний університет,
м. Київ

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

Конституцією України визначено, що міжнародні договори є частиною національного законодавства. Це має значення для багатьох сфер життя держави. Не можна не згадати судову практику України, де у значній кількості рішень суди посилаються на міжнародні конвенції, рішення міжнародних судів тощо. Якщо мова йтиме про міжнародний торговий арбітраж, то не згадати дво- та/або багатосторонні домовленості щодо регулювання торгових відносин не можна. Будь-який підприємець, що має бізнес з закупівлею товарів чи послуг з-за кордону (як-от, платформи типу Алі-Експрес, Upwork чи e-bay) або пересічний фрілансер, що надає послуги через інтернет, чи будь-який магазин з поміткою «доставка по всьому світу» стають потенційними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Питання того, якою мовою потрібно укладати договір при зазначених правовідносинах виникає завжди. Зокрема у Франції Касаційний суд зазначив, що мова державних послуг – французька, проте контрагенти є вільними у виборі мови договору. Проте у випадку виникнення спору, їм необхідно буде

надати суду повний переклад договору, засвідчений перекладачем. [1] Голландські суди, для прикладу, керуються свободою договору в тому числі і стосовно мови договору. Суд при вирішенні спору прийматиме рішення виходячи з намірів сторін виходячи з пояснень сторін. [2]

Проте зовнішньо-економічний контракт не є міжнародним договором. Що ж тоді таке міжнародний договір? Відповідно до положень статей Віденських конвенцій 1969 [3] і 1986 років, міжнародний договір це письмова угода, що регулюється міжнародним публічним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви.

Міжнародні договори публічного права не є договорами у традиційному розумінні. Тобто вони не схожі на господарські чи цивільні правочини. Але мають також свою процедуру погодження (раунди переговорів, протоколи розбіжностей), підписання (підпис і ратифікація проти підпису та печатки), виконання договору у вигляді імплементації. Уся процедура є регламентованою та погодженою відповідними стандартами.

Однією з важливих задач на шляху до імплементації міжнародних правових норм є переклад цих норм на державну мову. Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» українська мова як державна є мовою нормативно-правових актів, діловодства і документообігу органів державної влади.

Українське законодавство не містить вимог для державних службовців володіти іноземними мовами, відповідно частина посадовців, зокрема тих, що мають право законодавчої ініціативи, може не повністю розуміти тексти міжнародних угод, а саме ці домовленості їм доводиться реалізовувати.

Цікавим є факт того, що по аналогії з господарськими правочинами, при укладанні договору сторони частіше за все однаково розуміють його предмет, а от проблеми випливають безпосередньо при перекладі та використанні домовленостей. Перекладом займаються зазвичай перекладачі, які не є юристами.

Єдиного уніфікованого механізму перекладу міжнародних актів немає, як нема і єдиного (чи будь-якого) нормативного акту, що регулює порядок перекладу та органу, який би зміг проаналізувати необхідність таких дій. Так, чинною є Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову» від 17 березня 2006 р. N 353 (надалі – «Порядок») [4], проте вона регулює лише переклад *багатосторонніх* домовленостей.

Порядок дає визначення поняття «офіційний переклад», яке означає автентичний виклад українською мовою тексту багатостороннього міжнародного договору України, складеного мовою, іншою, ніж українська. Тобто виходячи з логіки нормотворця – переклади двосторонніх домовленостей офіційними бути не можуть.

Відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України»офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову здійснює Міністерство закордонних справ України (надалі – «МЗС». [5] Проте п. 3 Порядку визначено, що Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади, відповідальний за укладення договору, здійснює попередній переклад тексту договору, що надійшов із МЗС, а потім цей попередній переклад разом з електронною версією тексту та його копією надсилається до МЗС.

Кожен, хто ставив за мету знайти орган, що відповідальний за офіційні переклади, бачив типовий лист МЗС (для прикладу лист від 12.06.2020 N 72/14-618-1316), у якому цим міністерством вказується виключно на покладений на них обов'язок офіційного перекладу на українську мову виключно багатосторонніх міжнародних договорів, далі слідує посилання на статтю 19 Конституції України, відповідно до якої «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Таким чином, питання здійснення офіційних перекладів українською мовою інших видів міжнародних договорів України, у тому числі і двосторонніх, виходить за межі компетенції МЗС України.

Проте на сайті Верховної Ради міститься ряд міжнародних договорів публічного права, які перекладено українською. Це відбувається в першу чергу через те, що статтею 33 Віденської

Конвенції «Про право міжнародних договорів» передбачено: автентичність договору може бути встановлено двома або кількома мовами, його текст кожною мовою має однакову силу, якщо договором не передбачено або учасники не домовились, що в разі розходження між цими текстами переважну силу матиме якийсь один певний текст.[3] Прикладом такої угоди є Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, стаття 417 якої говорить «ця Угода складена українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.» На сайті Верховної Ради України також можна знайти нормативні акти зокрема російською мовою. Яскравим прикладом є Статут ООН, членом цієї організації Україна стала у 1945 році.

Як практикуючі юристи, ми не можемо не згадати про проблему перекладу рішень міжнародних судів, зокрема Європейського суду з прав людини. У Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: «Автентичність перекладу повних текстів Рішень засвідчується Органом представництва». Функції Органу представництва покладено на Міністерство юстиції України, тому підготовку офіційних перекладів рішень ЄСПЛ здійснюється через його структурний підрозділ - Державний департамент з питань адаптації законодавства. Проте тут йдеться виключно про ті справи, де стороною є Україна. Але теперішня судова практика України містить посилання й на ті рішення, де

Україна стороною не виступала, або справи де Україна є стороною можуть містити відсилання до справ з іншим складом суб'єктів. Питання перекладу цих документів залишається відкритим.

КМУ при затвердженні Порядку визначив Головним розпорядникам коштів державного бюджету, відповідальним за укладення багатосторонніх міжнародних договорів України, передбачати під час підготовки бюджетних запитів кошти для здійснення перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову. Проте незважаючи на поширену думку, що МЗС користується виключно послугами зовнішніх перекладачів, хочу зазначити, що наприклад у 2019 році на Оплату послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів було заплановано і в результаті, відповідно до даних їх сайту, фактично витрачено 130 тис грн. Проте на сайті державних закупівель у цей період жодної закупівель не проводилося. В той же час послуги з перекладу через сайт Прозоро замовляються різними бюджетними організаціями та ціни та ціни на ці послуги зазвичай є значно нижче ринкових.

Коректний переклад міжнародних домовленостей є актуальним питанням, яку впливає на розвиток не лише нормативного забезпечення держави, а й її економічного розвитку. Свідоме уникнення вирішення цього питання провокує ряд суперечностей в офіційних перекладах та підриває авторитет таких текстів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. ZAHER M. Droit des obligations. L'emploi de la langue anglaise dans les documents contractuels liant deux personnes morales de droit privé françaises et ses limites. URL: https://univ-droit.fr/la-gazette-juridique/10745-droit-des-obligations-l-emploi-de-la-langue-anglaise-dans-les-documents-contractuels-liant-deux-personnes-morales-de-droit-prive-francaises-et-ses-limites-par-mina-adel-zaher-doctorant-charge-d-enseignements-a-l-universite-jean-moulin-lyon-p. (дата звернення 01.12.2021).

2. Arras M. La langue dans les contracts internationaux (II): la langue de rédaction des contracts. URL: https://spiegeler.com/la-langue-dans-les-contracts-internationaux-ii-la-langue-de-redaction-des-contracts/. (дата звернення 01.12.2021).

3. Віденська Конвенція «Про право міжнародних договорів» 1969 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text (дата звернення 30.11.2021).

4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову» від 17 березня 2006 р. N 353. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2006-%D0%BF#Text. (дата звернення 30.11.2021).

5. Закон України «Про міжнародні договори України» № 1323-VII від 05.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text (дата звернення 30.11.2021).